



PUTUSAN

Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIMAS RISMAWAN**
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 24/12 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jatimulya Blok H No. 273 RT.008/RW.012 Kel. Jatimulya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi Atau Jalan Raya Pejuang Blok C No. 273 RT.005/RW.012 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria, Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/219/VI/2024/ Restro Bks Kota;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dipersidangan didampingi penasihat hukum Efendy Santoso, S.H., M.H. dan kawan-kawan para Advokat dari POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN), berkantor di Jalan Pangeran Jayakarta RT.004 RW.003 Kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria Kota Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bks, tanggal 20 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2025 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **DIMAS RISMAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP Menjadi Undang- Undang dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **DIMAS RISMAWAN** berupa pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai sarung berwarna coklat; Disita dari Indah Ngatini;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur;
  - 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;

***Dirampas untuk dimusnahkan.***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Penasihat hukum Terdakwa tanggal 20 Januari 2025 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

Tibalah kami Kuasa Hukum Terdakwa menyampaikan kesimpulan khususnya dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan Nota Tuntutan Pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, maka untuk dan atas nama Terdakwa memohon dengan Hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya setelah mempertimbangkan secara mendalam terhadap keterangan Terdakwa selama dalam persidangan, dimana Terdakwa telah menunjukkan sikap yang sopan, tidak berbelit-belit maka kami mohon agar Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan benar-benar dengan Hati Nurani dan para Majelis Hakim yang mulia sesuai dengan Keyakinan dan Rasa Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Semoga ketua dan para anggota Majelis Hakim Yang mulia selalu mendapat bimbingan serta lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Registrasi Perkara: PDM-258/II/BKASI/10/2024, tertanggal 28 Oktober 2024, sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa DIMAS RISMAWAN pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 06.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024 berempat di rumah korban yang beralamat di Warung Sate Solo Mas Wid Jalan Raya Pejuang Blok C nomor 273 RT 005/012, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana”* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa yang sebelumnya bekerja sebagai security di daerah Tangerang

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah korban WIDODO CAHYO PUTA (Alm) yang merupakan bapak kandung dari Terdakwa yang beralamat Warung Sate Solo Mas Wid Jalan Raya Pejuang Blok C nomor 273 RT 005/012, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Bahwa dalam Perjanjalan pulang ke rumah tersebut Terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau sangkur warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh pada saat masih bertugas sebagai prajurit TNI, namun Terdakwa sudah di pecat sebagai prajurit TNI pada tanggal 24 Maret 2023 sesuai dengan petikan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 30-K/PM.II-08/AD/I/2023 tanggal 16 Maret 2023. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa tiba di rumah orang tua Terdakwa dan bertemu dengan bapak Terdakwa yaitu korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm), ibu Terdakwa saksi INDAH NGATINI dan adik Terdakwa saksi Anak WULAN AYU NOVITASARI. Lalu sekira pukul 22.00 Wib saat korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) dan saksi INDAH NGATINI sedang menutup warung, Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah pisau sangkur warna hitam di atas meja keramik yang tertutup pakaian di dalam kamar orangtua Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Terdakwa ikut membantu kedua orangtuanya berjualan di Warung Sate Solo Mas Wid hingga pukul 22.00 Wib dan Terdakwa membantu kedua orangtuanya untuk menutup warung tersebut. Selajutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm), saksi INDAH NGATINI dan adik Terdakwa saksi Anak WULAN AYU NOVITASARI berkumpul di ruang tamu dan Terdakwa mengatakan kepada korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) dan saksi INDAH NGATINI bahwa Terdakwa mau pinjam uang sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan akan dikembalikan oleh Terdakwa jika sudah memiliki uang, namun pada saat itu korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) mengatakan “*kalau itu saya tidak mau ikut campur, saya sudah lepas tangan dan saya tidak mau kasih uang lagi ke kamu*”, kemudian korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) dan saksi INDAH NGATINI mendiamkan Terdakwa lalu tidak berselang lama masuk ke dalam kamar dan meninggalkan Terdakwa bersama adik Terdakwa saksi Anak WULAN AYU NOVITASARI mengobrol di ruang tamu, sehingga Terdakwa merasa kesal dan kecewa terhadap korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) karena tidak mau memberikan uang kepada Terdakwa.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa membantu membereskan rumah dan berkegiatan seperti biasa membantu kedua orangtuanya berjualan, namun pada saat itu korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) sudah tidak berbicara dengan Terdakwa. Lalu pada pukul 22.00 Wib Terdakwa membantu kedua orangtuanya menutup warung dan setelah itu Terdakwa yang tidak bisa tidur bermain Handphone di dalam kamar Terdakwa hingga larut malam. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa berpindah ke ruang tengah lalu menonton TV dan bermain Handphone hingga sekira pukul 04.00 Wib. Kemudian karena baterai Handphone Terdakwa habis, maka Terdakwa pindah ke dalam kamar orangtua Terdakwa dan melihat korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm), saksi INDAH NGATINI dan adik Terdakwa saksi Anak WULAN AYU NOVITASARI dalam keadaan tidur dengan posisi saksi Anak WULAN AYU NOVITASARI di dekat dinding, saksi INDAH NGATINI berada di tengah dan korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) berada di posisi paling pinggir tempat tidur. Selanjutnya Terdakwa duduk sambil mengisi daya baterai dan bermain Handphone di dalam kamar orangtua Terdakwa lalu sesekali Terdakwa melihat ke arah korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) dan Terdakwa merasa marah dan kesal mengingat perkataan yang tidak mau memberikan uang kepada Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 05.30 Wib, Terdakwa yang merasa sakit hati dengan perlakuan korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) mengambil 1 (satu) buah pisau sangkur yang Terdakwa simpan di meja keramik yang tertutup pakaian di dalam kamar orang tua Terdakwa dan Terdakwa membuka 1 (satu) buah pisau sangkur tersebut dari sarungnya lalu Terdakwa mendekati korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) yang masih tertidur, kemudian Terdakwa sempat berhenti dan terdiam sekitar 1 (satu) menit lalu teringat kata-kata dari korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) yang sering dikatakan kepada Terdakwa seperti “saya tidak ikut campur urusanmu, saya lepas tangan”, “kamu bukan anak kandung saya” serta perlakuan kasar korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) kepada Terdakwa maupun kepada ibu Terdakwa sehingga hal-hal tersebut menimbulkan rasa kesal dan sakit hati Terdakwa terhadap korban sehingga Terdakwa berniat untuk membalas rasa sakit hati Terdakwa tersebut dengan cara Terdakwa menusukkan 1 (satu) buah pisau sangkur yang sudah Terdakwa pegang ke arah tubuh korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) secara berkali-kali, penusukan **pertama**

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa menusuk korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) sebanyak 5 (lima) kali pada bahu bagian atas korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) hingga korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) berteriak dan menyebabkan saksi INDAH NGATINI terbangun lalu korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) bangun dengan posisi berdiri dan berhadapan dengan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melakukan penusukan **kedua** kepada korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) sebanyak 7 (tujuh) kali pada bagian bawah paru-paru sebelah kiri dan korban masih berusaha melarikan diri dengan berjalan ke arah pojok kiri kamar tersebut, namun Terdakwa mengejar dan mendekati korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) lalu Terdakwa melakukan penusukan **ketiga** sebanyak 7 (tujuh) kali pada depan dada sebelah kiri korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm). Setelah itu korban dengan kondisi luka dan mengeluarkan darah masih berdiri dan berusaha menyelamatkan diri untuk keluar kamar melewati Terdakwa, namun pada saat korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) mendekati pintu kamar tersebut Terdakwa kembali mendekati korban dan langsung melakukan penusukan **keempat** sebanyak 7 (tujuh) kali mengenai paru-paru bagian depan sebelah kanan korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) sehingga akhirnya korban terjatuh dengan posisi tertidur miring di lantai dan mengeluarkan banyak darah hingga akhirnya korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) tidak bernyawa.

- Bahwa setelah melakukan penusukan terhadap korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) selanjutnya Terdakwa membersihkan 1 (satu) buah pisau sangkur yang Terdakwa gunakan untuk menghilangkan nyawa korban, lalu Terdakwa kembali memasang sarung pisau sangkur tersebut dan menyimpan 1 (satu) buah pisau sangkur tersebut di dalam lemari kamar Terdakwa.

- Bahwa saksi saksi INDAH NGATINI yang melihat perbuatan Terdakwa tidak mampu untuk menghalangi Terdakwa melakukan perbuatannya hingga akhirnya saksi INDAH NGATINI menangis dan kondisi lemas melihat korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) yang mengalami banyak luka dan mengeluarkan banyak darah akibat perbuatan Terdakwa. Selanjutnya saksi INDAH NGATINI berusaha untuk mendekati korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) namun Terdakwa melarang saksi INDAH NGATINI dengan mengatakan “*mamak jangan pegang bapak*”, sehingga saksi INDAH NGATINI tidak dapat mendekati korban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi INDAH NGATINI berusaha membujuk Terdakwa untuk meminta pertolongan sehingga akhirnya Terdakwa menghubungi rumah sakit untuk meminta ambulans dan mencari kendaraan untuk membawa korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) ke rumah sakit, namun Terdakwa tidak berhasil mendapatkan ambulans maupun kendaraan untuk membawa korban ke rumah sakit. Hingga akhirnya saksi INDAH NGATINI menghubungi sdr. RATEMIN yang merupakan paman dari korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) untuk meminta bantuan, lalu sekira pukul 12.00 Wib sdr. RATEMIN datang ke rumah korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) dan melihat korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) sudah dalam keadaan tersungkur dan tidak bernyawa di belakang pintu kamar. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib pihak kepolisian mendatangi tempat kejadian dan melihat kondisi korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) sudah tidak bernyawa dan selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum et Repertum Jenazah An. WIDODO CAHYO PUTRO Nomor R/279/Sk.B/VI/2023/IKF tanggal 26 September 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK I Puskokkes Polri yang ditandatangani oleh dr. Asri M Pralebda, Sp.FM dan dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp.FM ditemukan luka-luka sebanyak 30 (tiga puluh) Jenazah An. WIDODO CAHYO PUTRO dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia empat puluh dua tahun dan bergolongan darah AB pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dada yang menembus rongga dada dan memotong iga, otot-otot sela iga, pembuluh balik jantung, jantung, paru, hati perdarahan dalam rongga dada dan kadung jantung; serta luka terbuka pada punggung yang menembus rongga perut dan memotong organ limpa dan perdarahan dalam rongga resapan darah pada otot leher sisi kiri bagian dalam akibat kekerasan tajam yang tidak berpotensi menyebabkan kematian serta organ-organ tubuh dalam keadaan pucat. Kekerasan tajam pada dada dan punggung yang memotong pembuluh balik jantung, jantung paru dan limpa yang mengakibatkan perdarahan secara bersama-sama maupun tersendiri menjadi penyebab kematian pada orang ini.
- Bahwa Terdakwa berencana untuk menghilangkan nyawa korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) karena Terdakwa sakit hati dengan ucapan korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) yang sudah lepas tangan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak peduli) dengan Terdakwa dan tidak mau memberikan uang kepada Terdakwa. Selanjutnya sebelum melakukan penusukan terhadap korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) Terdakwa sempat berhenti dan terdiam sekitar 1 (satu) menit lalu teringat dan memikirkan kata-kata dari korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) yang sering dikatakan kepada Terdakwa seperti *"saya tidak ikut campur urusanmu, saya lepas tangan"*, *"kamu bukan anak kandung saya"* serta perlakuan kasar korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) kepada Terdakwa maupun kepada ibu Terdakwa sehingga Terdakwa berencana untuk menghilangkan nyawa korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) menggunakan 1 (satu) buah pisau sangkur yang Terdakwa bawa dari Tangerang dan Terdakwa simpan di meja keramik kamar orang tua Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa DIMAS RISMAWAN pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 06.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah korban yang beralamat di Warung Sate Solo Mas Wid Jalan Raya Perjuangan Blok C nomor 273 RT 005/012, Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa yang sebelumnya bekerja sebagai security di daerah Tangerang pulang ke rumah korban WIDODO CAHYO PUTA (Alm) yang merupakan bapak kandung dari Terdakwa yang beralamat Warung Sate Solo Mas Wid Jalan Raya Perjuangan Blok C nomor 273 RT 005/012, Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Bahwa dalam Perjalanan pulang ke rumah tersebut Terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau sangkur warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh pada saat masih bertugas sebagai prajurit TNI, namun Terdakwa sudah di pecat sebagai prajurit TNI pada tanggal 24 Maret 2023 sesuai dengan petikan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2023 tanggal 16 Maret 2023. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa tiba di rumah orang tua Terdakwa dan bertemu dengan bapak Terdakwa yaitu korban WIDODO

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





CAHYO PUTRA (Alm), ibu Terdakwa saksi INDAH NGATINI dan adik Terdakwa saksi Anak WULAN AYU NOVITASARI. Lalu sekira pukul 22.00 Wib saat korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) dan saksi INDAH NGATINI sedang menutup warung, Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah pisau sangkur warna hitam di atas meja keramik yang tertutup pakaian di dalam kamar orangtua Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Terdakwa ikut membantu kedua orangtuanya berjualan di Warung Sate Solo Mas Wid hingga pukul 22.00 Wib dan Terdakwa membantu kedua orangtuanya untuk menutup warung tersebut. Selajutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm), saksi INDAH NGATINI dan adik Terdakwa saksi Anak WULAN AYU NOVITASARI berkumpul di ruang tamu dan Terdakwa mengatakan kepada korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) dan saksi INDAH NGATINI bahwa Terdakwa mau pinjam uang sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan akan dikembalikan oleh Terdakwa jika sudah memiliki uang, namun pada saat itu korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) mengatakan *"kalau itu saya tidak mau ikut campur, saya sudah lepas tangan dan saya tidak mau kasih uang lagi ke kamu"*, kemudian korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) dan saksi INDAH NGATINI mendiamkan Terdakwa lalu tidak berselang lama masuk ke dalam kamar dan meninggalkan Terdakwa bersama adik Terdakwa saksi Anak WULAN AYU NOVITASARI mengobrol di ruang tamu, sehingga Terdakwa merasa kesal dan kecewa terhadap korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) karena tidak mau memberikan uang kepada Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa membantu membereskan rumah dan berkegiatan seperti biasa membantu kedua orangtuanya berjualan, namun pada saat itu korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) sudah tidak berbicara dengan Terdakwa. Lalu pada pukul 22.00 Wib Terdakwa membantu kedua orangtuanya menutup warung dan setelah itu Terdakwa yang tidak bisa tidur bermain Handphone di dalam kamar Terdakwa hingga larut malam. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa berpindah ke ruang tengah lalu menonton TV dan bermain Handphone hingga sekira pukul 04.00 Wib. Kemudian karena baterai Handphone Terdakwa habis, maka Terdakwa pindah ke dalam kamar orangtua Terdakwa dan melihat korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm), saksi

*Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDAH NGATINI dan adik Terdakwa saksi Anak WULAN AYU NOVITASARI dalam keadaan tidur dengan posisi saksi Anak WULAN AYU NOVITASARI di dekat dinding, saksi INDAH NGATINI berada di tengah dan korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) berada di posisi paling pinggir tempat tidur. Selanjutnya Terdakwa duduk sambil mengisi daya baterai dan bermain Handphone di dalam kamar orangtua Terdakwa lalu sesekali Terdakwa melihat ke arah korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) dan Terdakwa merasa marah dan kesal mengingat perkataan yang tidak mau memberikan uang kepada Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 05.30 Wib, Terdakwa yang merasa sakit hati dengan perlakuan korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) mengambil 1 (satu) buah pisau sangkur yang Terdakwa simpan di meja keramik yang tertutup pakaian di dalam kamar orang tua Terdakwa dan Terdakwa membuka 1 (satu) buah pisau sangkur tersebut dari sarungnya lalu Terdakwa mendekati korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) yang masih tertidur, kemudian Terdakwa menusukkan 1 (satu) buah pisau sangkur yang sudah Terdakwa pegang ke arah tubuh korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) secara berkali-kali, penusukan **pertama** Terdakwa menusuk korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) sebanyak 5 (lima) kali pada bahu bagian atas korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) hingga korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) berteriak dan menyebabkan saksi INDAH NGATINI terbangun lalu korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) bangun dengan posisi berdiri dan berhadap-hadapan dengan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melakukan penusukan **kedua** kepada korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) sebanyak 7 (tujuh) kali pada bagian bawah paru-paru sebelah kiri dan korban masih berusaha melarikan diri dengan berjalan ke arah pojok kiri kamar tersebut, namun Terdakwa mengejar dan mendekati korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) lalu Terdakwa melakukan penusukan **ketiga** sebanyak 7 (tujuh) kali pada depan dada sebelah kiri korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm). Setelah itu korban dengan kondisi luka dan mengeluarkan darah masih berdiri dan berusaha menyelamatkan diri untuk keluar kamar melewati Terdakwa, namun pada saat korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) mendekati pintu kamar tersebut Terdakwa kembali mendekati korban dan langsung melakukan penusukan **keempat** sebanyak 7 (tujuh) kali mengenai paru-paru bagian depan sebelah kanan korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) sehingga akhirnya korban terjatuh

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bks



dengan posisi tertidur miring di lantai dan mengeluarkan banyak darah hingga akhirnya korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) tidak bernyawa.

- Bahwa setelah melakukan penusukan terhadap korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) selanjutnya Terdakwa membersihkan 1 (satu) buah pisau sangkur yang Terdakwa gunakan untuk menghilangkan nyawa korban, lalu Terdakwa kembali memasang sarung pisau sangkur tersebut dan menyimpan 1 (satu) buah pisau sangkur tersebut di dalam lemari kamar Terdakwa.

- Bahwa saksi saksi INDAH NGATINI yang melihat perbuatan Terdakwa tidak mampu untuk menghalangi Terdakwa melakukan perbuatannya hingga akhirnya saksi INDAH NGATINI menangis dan kondisi lemas melihat korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) yang mengalami banyak luka dan mengeluarkan banyak darah akibat perbuatan Terdakwa. Selanjutnya saksi INDAH NGATINI berusaha untuk mendekati korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) namun Terdakwa melarang saksi INDAH NGATINI dengan mengatakan "*mamak jangan pegang bapak*", sehingga saksi INDAH NGATINI tidak dapat mendekati korban.

- Bahwa selanjutnya saksi INDAH NGATINI berusaha membujuk Terdakwa untuk meminta pertolongan sehingga akhirnya Terdakwa menghubungi rumah sakit untuk meminta ambulans dan mencari kendaraan untuk membawa korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) ke rumah sakit, namun Terdakwa tidak berhasil mendapatkan ambulans maupun kendaraan untuk membawa korban ke rumah sakit. Hingga akhirnya saksi INDAH NGATINI menghubungi sdr. RATEMIN yang merupakan paman dari korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) untuk meminta bantuan, lalu sekira pukul 12.00 Wib sdr. RATEMIN datang ke rumah korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) dan melihat korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) sudah dalam keadaan tersungkur dan tidak bernyawa di belakang pintu kamar. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib pihak kepolisian mendatangi tempat kejadian dan melihat kondisi korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) sudah tidak bernyawa dan selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum et Repertum Jenazah An. WIDODO CAHYO PUTRO Nomor R/279/Sk.B/VI/2023/IKF tanggal 26 September 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK I Puskokes Polri yang ditandatangani oleh dr. Asri M Pralelda, Sp.FM dan dr. Arfiani Ika

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bks



Kusumawati, Sp.FM ditemukan luka-luka sebanyak 30 (tiga puluh) Jenazah An. WIDODO CAHYO PUTRO dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia empat puluh dua tahun dan bergolongan darah AB pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dada yang menembus rongga dada dan memotong iga, otot-otot sela iga, pembuluh balik jantung, jantung, paru, hati perdarahan dalam rongga dada dan kadung jantung; serta luka terbuka pada punggung yang menembus rongga perut dan memotong organ limpa dan perdarahan dalam rongga resapan darah pada otot leher sisi kiri bagian dalam akibat kekerasan tajam yang tidak berpotensi menyebabkan kematian serta organ-organ tubuh dalam keadaan pucat. Kekerasan tajam pada dada dan punggung yang memotong pembuluh balik jantung, jantung paru dan limpa yang mengakibatkan perdarahan secara bersama-sama maupun tersendiri menjadi penyebab kematian pada orang ini.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi INDAH NGATINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan saksi merupakan ibu kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan jika keterangan yang ada di penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan persidangan dikarenakan kasus pembunuhan;
- Bahwa Saksi menerangkan korban nya adalah Bapak Widodo Cahyo Putra (suami) Saksi dan pelakunya adalah Dimas Rismawan (anak) Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 06.30 Wib dirumah yang beralamat di Jalan Raya Pejuang Blok C No. 273 Rt. 005/012 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin 26 Juni 2024, sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama suami (Widodo Cahyo Putra) mulai membuka

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jualan Sate dan tongseng kambing dirumah yang beralamat di Jl. Warung Sate Solo Mas Wid Raya Pejuang Blok C No.273 Rt.005/012 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa **DIMAS RISMAWAN** datang kerumah dan ngobrol bersama adiknya yang bernama Sdri. Wulan Ayu Novita Sari di tempat makan para tamu, Setelah selesai berjualan dan kumpul bersama diruang tamu pada pukul 23.00 WIB. Terdakwa **DIMAS RISMAWAN** menyampaikan keinginannya kepada Korban (Widodo Cahyo Putra) untuk meminjam uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan akan dikembalikan jika sudah ada uang, namun saat itu Korban (Widodo Cahyo Putra) mengatakan "saya tidak mau kasih uang lagi ke kamu";

-Bahwa Saksi menerangkan pada hari tanggal 29 Juni 2024, sekira pukul 00.15 WIB pada saat ingin istirahat Saksi menyampaikan kepada korban untuk meminjamkan kepada Terdakwa;

-Bahwa Saksi menerangkan jika korban tetap enggan untuk meminjamkan Terdakwa;

-Bahwa Saksi menerangkan jika sekitar pukul 06.30 ketika sedang istirahat, Saksi terbangun mendengar teriakan Korban (Widodo Cahyo Putra), dan pada saat terbangun melihat Terdakwa sedang duduk di kursi kayu dengan memegang sebilah sangkur warna hitam kemudian menusukkan ke punggung Korban (Widodo Cahyo Putra) sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian melihat kejadian tersebut Saksi berusaha meleraikan sambil berteriak "jangan le.. jangan le..", kemudian Korban (Widodo Cahyo Putra) berlari menuju pojok kamar sebelah kanan dan diikuti oleh Terdakwa yang kembali melakukan penusukan ke bagian dada korban;

-Bahwa Saksi menerangkan jika sempat menahan tangan Terdakwa untuk sehingga memberikan kesempatan korban berlari lagi kebelakang pintu kamar yang posisinya terbuka untuk berlindung, akan tetapi Terdakwa berhasil melepaskan diri dan kemudian melakukan penusukan berkali-kali ke tubuh Korban, sehingga Korban langsung tersungkur, dengan posisi tubuh miring ke kanan dan bersimbah darah serta tidak sadarkan diri;

-Bahwa Saksi menerangkan jika melihat darah yang terus mengalir keluar dari punggung Korban, akan tetapi Saksi tidak bisa berbuat apa-apa melainkan hanya bisa menangis;

-Bahwa Saksi menerangkan jika tidak lama kemudian Terdakwa yang masih memegang sebilah sangkur menuju ke kamar mandi setelah itu

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bks





duduk di anak tangga yang pertama, dan Saksi bertanya "kenapa le kamu berbuat begini" Terdakwa **DIMAS RISMAWAN** menjawab "saya kesal mak" saya kembali mengatakan "coba kamu lihat, bapak masih bernafas nggak" Terdakwa menjawab "masih kali mak", setelah itu saya menyuruh Terdakwa untuk menghubungi pihak Rumah Sakit Taman Harapan Baru untuk mendatangkan kendaraan Ambulans, akan tetapi pihak Rumah Sakit menyampaikan agar menghubungi Polisi terlebih dahulu, kemudian saya menyuruh Terdakwa Dimas Rismawan untuk mencari Grab Car, namun pihak Grab Car tidak mau, setelah itu menghubungi nomor handphone Sdr. Fina agar dapat berbicara dengan Sdr. Ali Mustakim (saudara Kandung Korban), akan tetapi tidak diangkat, kemudian saya menghubungi Sdr. Ratemin (Paman Korban) untuk memberitahukan kejadian tersebut dan agar segera datang kerumah;

-Bahwa Saksi menerangkan sekitar pukul 12.00 WIB Sdr. Ratemin bersama istrinya Sdr. Ngatina datang kerumah dan melihat Bpk. Widodo Cahyo Putra yang sudah tersungkur dibelakang pintu kamar;

-Bahwa Saksi menerangkan sekitar pukul 13.30 WIB datang dari pihak kepolisian melakukan olah TKP ditempat kejadian, kemudian membawa Saksi dan anak-anak Saksi yang Bernama Dimas Rismawan dan Wulan Ayu Novita Sari;

-Bahwa Saksi menerangkan jika sebelumnya ada permasalahan antara Terdakwa dan Korban ketika Terdakwa melarikan diri dari satuannya (TNI) semenjak itulah hubungan antara Terdakwa dan Korban tidak harmonis lagi;

-Bahwa Saksi menerangkan jika Terdakwa dan Korban sering cekcok;

-Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui kenapa Terdakwa melarikan diri;

-Bahwa Saksi menerangkan jika menusuk Korban menggunakan pisau sangkur berwarna hitam;

-Bahwa setahu Saksi meminjam uang kepada korban adalah untuk mengontrak rumah sendiri dan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

-Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apakah pembunuhan itu sudah direncanakan atau tidak;

-Bahwa Saksi menerangkan jika pertama Terdakwa menusuk Korban pertama sebanyak 5 (lima) kali pada bahu bagian atas Korban, Kemudian penusukan kedua sebanyak 7 (tujuh) kali pada bagian bawah paru-paru sebelah kiri dan Korban masih berusaha melarikan diri dengan berjalan



ke arah pojok kiri kamar tersebut, penusukan ketiga sebanyak 7 (tujuh) kali pada depan dada sebelah kiri Korban, setelah itu Korban dengan kondisi luka dan mengeluarkan darah masih berdiri dan berusaha menyelamatkan diri untuk keluar kamar melewati Terdakwa. namun pada saat korban mendekati pintu kamar tersebut Terdakwa kembali mendekati korban dan langsung melakukan penusukan keempat sebanyak 7 (tujuh) kali mengenai paru-paru bagian depan sebelah kanan korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **DARMUJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan persidangan dikarenakan kasus pembunuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan Raya Pejuang Jaya Blok C No. 569 Rt. 005/012 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembunuhan tersebut pada hari kamis tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi ditelpon oleh penjual cincau (yang berjualan disebelah kiri tempat tinggal Korban;
- Bahwa Saksi keluar dan melihat ke arah rumah Korban dan sudah ada beberapa orang dirumah Korban, kemudian Saksi berinisiatif datang untuk melaporkan kepada pak RT akan tetapi pak RT tidak ada dirumah, kemudian Saksi kembali menuju rumah Korban dan saat tiba masuk ke ruang tamu dan melihat Korban terbaring di lantai badannya sudah ditutupi kain, namun mukanya masih terlihat dan itu Korban Alm. Widodo Cahyo Putro;
- Bahwa Saksi melihat korban berlumuran darah hingga di kasur dan di dinding;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan kepada Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pihak kepolisian jika Terdakwa menggunakan pisau sangkur untuk menusuk Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Korban dan Terdakwa sering berantem;
- Bahwa Saksi tidak melihat sangkur dalam rumah Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang melaporkan kejadian tersebut adalah pihak keamanan setempat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MARGIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan persidangan dikarenakan kasus pembunuhan;

- Bahwa Saksi mengetahui pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan Raya Pejuang Jaya Blok C No. 569 Rt. 005/012 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi;

- Bahwa Saksi mengetahui awalnya ketika membagikan daging kurban di Masjid Al Mukhsinin, kemudian datang seorang laki-laki yang mengaku sebagai adik ipar dari Korban, mengatakan "Pak RT dirumah Widodo ada perampokan, kemudian saya jawab sebentar pak saya manggil warga dulu", kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Supriyanto dan Sdr. Darmuji mendatangi rumah Alm. Widodo Cahyo Putra;

- Bahwa sesampainya Saksi disana orang sudah ramai dan melihat korban tergelatak bersimbuhan darah di depan pintu kamar yang sudah tertutup kain/sarung;

- Bahwa Saksi memberitahu keamanan RW Aiptu Beni Roki (anggota Polsek Bekasi Barat), kemudian Sdr. Aiptu Beni Roki melapor ke Polsek Medan Satria, sekitar pukul 14.00 WIB kurang lebih 10 (sepuluh) anggota Polsek Medan Satria mendatangi tempat kejadian pembunuhan dan langsung memasang garis polisi (*police line*), lalu anggota Polri mememintai keterangan terhadap para saksi yang ada di lokasi dan mencari barang bukti yang ada kaitannya dengan pembunuhan tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 14.15 WIB Terdakwa **DIMAS RISMAWAN** dan Sdr. Ngatini dan adik dari Terdakwa dibawa ke Polsek Medan Satria untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB ambulans dari pihak Kepolisian datang lalu membawa korban ke RS Polri Kramat Jati;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban;

- Bahwa Saksi melihat korban tergeletak berlumur darah hingga di dinding dan kasur;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar keterangan dari Kepolisian jika Terdakwa melakukan penusukan kepada Korban menggunakan sangkur;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Korban dan Terdakwa berantem;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **SUPRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan persidangan dikarenakan kasus pembunuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui pembunuhan tersebut dari pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan Raya Pejuang Jaya Blok C No. 569 Rt. 005/012 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB saat membagikan daging kurban di Masji Al Mukhsinin RT. 005/RW.012, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria Kota Bekasi tiba-tiba datang Sdr Margiadi (Pak RT) kerumah saya dan ada yang meninggal, selanjutnya saya bersama dengan Sdr Margiadi dan Sdr Darmuji mendatangi rumah Korban (Widodo), sesampainya di rumah Korban (Widodo Cahyo Putra) saya melihat sudah banyak keluarga dari korban dan korban tergelatak bersimbah darah di depan pintu kamar yang sudah tertutup kain/sarung;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB kurang lebih 10 (sepuluh) anggota Polsek Medan Satria mendatangi tempat kejadian pembunuhan dan langsung memasang garis polisi (*police line*), lalu anggota Polri mememintai keterangan terhadap para saksi yang ada di lokasi dan mencari barang bukti yang ada kaitannya dengan pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban;
- Bahwa Saksi melihat korban tergeletak berlumur darah hingga di dinding dan Kasur;
- Bahwa Saksi menerangkan jika mendengar keterangan dari Kepolisian jika Terdakwa melakukan penusukan kepada Korban menggunakan sangkur;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang melaporkan kejadian tersebut adalah pihak keamanan setempat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **WULAN AYU NOVITASARI**, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi merupakan ibu kandung dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan persidangan dikarenakan kasus pembunuhan;

- Bahwa Saksi mengetahui jika korban pembunuhan adalah ayah kandung dari Saksi;

- Bahwa pada hari Senin 26 Juni 2024, sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama suami (Widodo Cahyo Putra) mulai membuka jualan Sate dan tongseng kambing dirumah yang beralamat di Jl. Warung Sate Solo Mas Wid Raya Pejuang Blok C No.273 Rt.005/012 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa DIMAS RISMAWAN datang kerumah dan ngobrol bersama adiknya yang bernama Sdri. Wulan Ayu Novita Sari di tempat makan para tamu, Setelah selesai berjualan dan kumpul bersama diruang tamu pada pukul 23.00 WIB. Terdakwa DIMAS RISMAWAN menyampaikan keinginannya kepada Korban (Widodo Cahyo Putra) untuk meminjam uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan akan dikembalikan jika sudah ada uang, namun saat itu Korban (Widodo Cahyo Putra) mengatakan "saya tidak mau kasih uang lagi ke kamu";

- Bahwa Saksi terbangun dari tidur mendengar suara minta tolong dari Korban dan Saksi melihat Korban ditusuk oleh Terdakwa menggunakan pisau sangkur sebanyak 2 (dua) kali di bagian punggung sebelah kiri yang banyak mengeluarkan darah;

- Bahwa Saksi melihat Ibu Saksi Sdr. INDAH NGATINI yang sudah duduk lemas di depan Korban dan melihat Terdakwa seperti kebingungan sambil memegang sebilah Sangkur yang sudah berlumuran darah, dengan mencoba menelepon rumah sakit serta memesan grab untuk membawa korban ke rumah sakit;

- Bahwa ibu Saksi menghubungi sepupu Saksi Sdr. Fina untuk memberitahukan kejadian tersebut diatas namun saat itu Sdri. Fina tidak dapat dihubungi, serta Terdakwa yang juga mencoba menghubungi Rumah Sakit Taman Harapan Baru Bekasi dan Rumah Sakit Alinda

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bekasi namun saat itu tidak ada respon dari pihak Rumah Sakit Taman Harapan Baru Bekasi dan Rumah Sakit Alinda;

- Bahwa sekitar pukul 11.15 WIB Ibu Saksi menghubungi Paman Saksi (Sdr. Latemin) yang tinggal di Jati Mulya Kota Bekasi untuk memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa ketika Paman Saksi datang (Sdr. Latemin) langsung menelpon pihak kepolisian, dan sekitar pukul 14.00 WIB pihak kepolisian datang dan mengamankan Korban serta membawa Ibu dan Terdakwa ke Polsek Harapan Indah Bekasi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Korban, akan tetapi Saksi sering melihat Terdakwa marah-marah kepada Korban;

- Bahwa setahu Saksi alasan Terdakwa sering marah-marah kepada Korban karena Terdakwa sering disuruh oleh korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melarikan diri dari satuan TNI;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menusuk korban menggunakan pisau sangkur berwarna hitam;

- Bahwa Terdakwa dan Korban sering cekcok;

- Bahwa Korban tidak sering marah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa meminta uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa ketika kejadian penusukan tersebut Saksi dan Ibu Saksi (Sdr. INDAH NGATINI) tidak melakukan pertolongan karena takut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu Visum et Repertum Jenazah Atas Nama WIDODO CAHYO PUTRO Nomor R/279/Sk.B/VI/2023/IKF tanggal 26 September 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK I Pusdokes Polri yang ditandatangani oleh dr. Asri M Pralebda, Sp.FM dan dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp.FM ditemukan luka-luka sebanyak 30 (tiga puluh) pada Jenazah An. WIDODO CAHYO PUTRO dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia empat puluh dua tahun dan bergolongan darah AB pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dada yang menembus rongga dada dan memotong iga, otot-otot sela iga, pembuluh balik jantung, jantung, paru, hati perdarahan dalam rongga dada dan kadung jantung;



serta luka terbuka pada punggung yang menembus rongga perut dan memotong organ limpa dan perdarahan dalam rongga resapan darah pada otot leher sisi kiri bagian dalam akibat kekerasan tajam yang tidak berpotensi menyebabkan kematian serta organ-organ tubuh dalam keadaan pucat. Kekerasan tajam pada dada dan punggung yang memotong pembuluh balik jantung, jantung paru dan limpa yang mengakibatkan perdarahan secara bersama-sama maupun tersendiri menjadi penyebab kematian pada orang ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DIMAS RISMAWAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwan diamankan setelah melakukan pembunuhan kepada Korban (Ayah Kandung Terdakwa);
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan Kamis, tanggal 29 Juni 2024, datang kerumah orang tua di Jl. Pejuang Jaya Blok C No.569 B RT 005/012 Kel. Pejuang Jaya Kec. Medan Satria Kota Bekasi yang saat itu bermaksud untuk meminjam uang untuk bayar sewa kos sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dulu merupakan anggota TNI yang bertugas di Yonif Mekanis 201/JY dan setelah Terdakwa berdinis kurang lebih selama 8 (delapan) bulan selanjutnya sekitar bulan Mei 2022 Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seizin komandan satuan/Desersi sampai dengan saat ini saya belum Tertangkap dan menyerahkan diri ke kesatuan;
- Bahwa Terdakwa setelah disersi sejak bulan 2022, Terdakwa pernah menyewa kos di wilayah Ciputat Tangerang;
- Bahwa Terdakwa melanjutkan usaha orang tua Terdakwa menjaga warung;
- Bahwa Terdakwa diajak bekerja oleh teman Terdakwa yaitu Sdr. Maulana untuk menjadi security Yayasan Satria di daerah Tangerang dengan gaji perbulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan berhenti setelah 3 bulan bekerja karena terjadi masalah;
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan dengan korban yaitu ketika orang tua Terdakwa mengingatkan kepada Terdakwa untuk tidak terlalu dekat dengan mantan pacar Terdakwa yaitu Sdr. Rani Satria dan pada saat itu mantan pacar Terdakwa meminta kepada orang tua Terdakwa sejumlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan alasan Terdakwa telah meminjam uang kepada Sdr. Rani;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta/meminjam uang kepada Sdr. Rani Satia;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian Korban berada di kamar sedang tidur bersama dengan Ibu dan adik Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadi penusukan Terdakwa sekitar pukul 05.30 WIB saya pindah ke Kamar orang tua saya dan sekira pukul 06.30 WIB saya melakukan penusukan kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan penusukan mendekati korban dengan membawa sebilah pisau sambil termenung selama kurang lebih 1 menit dibelakang Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau besi bergagang hitam bertuliskan TNI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah pisau besi begagang hitam bertuliskan TNI dengan cara membeli di toko perlengkapan militer di Rindam Jaya pada saat saya sedang menempuh pendidikan kejuruan infantri di Dodiklatpur Rindam Jaya sekira bulan Oktober 2021 dengan harga sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan sebanyak 4 (empat) kali dengan total 26 (dua puluh enam) kali tusukan yaitu:
  - Pertama sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali tusukan pada bahu kiri bagian atas pada saat Korban sedang tidur, kemudian terbangun dengan posisi berdiri diatas kasur;
  - Kedua sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali tusukan di bagian paru-paru sebelah kiri ketika posisi berhadapan diatas Kasur
  - Ketiga sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali tusukan di bagian dada sebelah kiri ketika posisi berhadapan dipojok kiri kamar, karena Korban sempat berjalan;
  - Keempat sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali tusukan di bagian paru-paru bagian depan samping sebelah kanan yang mengakibatkan korban terjatuh;
- Bahwa Terdakwa pada saat penusukan terhadap Korban pada saat itu disaksikan oleh Ibu Kandung Terdakwa (Sdr. INDAH NGATINI) dan Adik Kandung Terdakwa (Sdr, WULAN AYU NOVITASARI);

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selalu membawa 1 (satu) bilah pisau besi bergagang hitam bertuliskan TNI karena saya sering keluar malam dengan maksud untuk menjaga diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud untuk menyiapkan pisau tersebut untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa penyebab Terdakwa bertengkar mulut dengan Korban karena pada saat itu Terdakwa ingin meminjam uang kepada Korban sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun tidak diberikan oleh Korban;
- Bahwa Korban sudah lepas tangan dan tidak mau mengurus Terdakwa sama sekali dan pada saat itu tidak ada lagi komunikasi dengan Alm. Sdr. Widodo Cahyo Putra;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban karena awalnya saya teringat-ingat kata-kata Korban kepada Terdakwa "Saya tidak mau ikut campur urusanmu dan saya lepas tangan" dan pada saat itu seperti Terdakwa yang melakukan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas apa yang telah Terdakwa lakukan kepada ayahnya sendiri;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai sarung berwarna coklat;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa yang masing-masing menyatakan mengenali dan membenarkannya, sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (Saksi, Surat, dan keterangan Terdakwa) serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin 26 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang kerumah dan ngobrol bersama adiknya

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sdri. Wulan Ayu Novita Sari di tempat makan para tamu, Setelah selesai berjualan dan kumpul bersama diruang tamu pada pukul 23.00 WIB. Terdakwa menyampaikan keinginannya kepada Korban (Widodo Cahyo Putra) untuk meminjam uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan akan dikembalikan jika sudah ada uang,

-Bahwa benar pada hari Senin 26 Juni 2023 sesaat itu Korban (Widodo Cahyo Putra) mengatakan "saya tidak mau kasih uang lagi ke kamu", dan enggan meminjamkan uang kepada Terdakwa;

-Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan penusukan mendekati korban dengan membawa sebilah pisau sambil termenung selama kurang lebih 1 menit dibelakang Korban;

-Bahwa benar pada Tanggal 29 Juni 2023 Terdakwa sekitar pukul 06.30 WIB ketika sedang istirahat Terdakwa menusuk korban 2 kali pada bagian punggung;

-Bahwa benar setelah ditusuk Korban berlari ke pojok kamar dan diikuti oleh Terdakwa dan kembali melakukan penusukan ke bagian dada;

-Bahwa benar korban sempat berhasil melarikan diri kebelakang pintu dan kemudian Terdakwa mengejarnya dan kembali melakukan penusukan hingga Korban tersungkur, dengan posisi tubuh miring ke kanan dan bersimbah darah dan tidak sadarkan diri;

-Bahwa benar Terdakwa melakukan penusukan sebanyak 4 kali dengan total penusukan 26 kali tusukan;

-Bahwa benar Terdakwa melakukan penusuran menggunakan membawa 1 (satu) bilah pisau besi bergagang hitam bertuliskan TNI;

-Bahwa benar penyebab Terdakwa bertengkar mulut dengan Terdakwa pada hari Senin 26 Juni 2023 karena tidak dipinjamkan uang oleh Korban;

-Bahwa benar Terdakwa dulu merupakan anggota TNI yang bertugas di Yonif Mekanis 201/JY dan setelah Terdakwa berdinis kurang lebih selama 8 (delapan) bulan selanjutnya sekitar bulan Mei 2022 Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seizin komandan satuan/Desersi sampai dengan saat ini saya belum Tertangkap dan menyerahkan diri ke kesatuan;

-Bahwa benar setelah berhenti dari TNI, sering terjadi percekcoakan antara Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdapat kesalahan penulisan dalam surat dakwaan yaitu pada dakwaan primair dalam uraian ke-3 dan dalam dakwaan subsidair

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada uraian ke-3 yaitu "Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa membantu membereskan rumah dan berkegiatan seperti biasa membantu kedua orangtuanya berjualan, namun pada saat itu korban WIDODO CAHYO PUTRA (Alm) sudah tidak berbicara dengan Terdakwa, Lalu pada pukul 22.00 Wib Terdakwa membantu kedua orangtuanya menutup warung dan setelah itu Terdakwa yang tidak bisa tidur bermain Handphone di dalam kamar Terdakwa hingga larut malam. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa berpindah...":

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara dalam tahap penyidikan bahwa kejadian penusukan terhadap Korban yaitu pada bulan Juni 2023 berdasarkan surat laporan polis Nomor LP/B/150/VI/2023/SPKT/POLSEK MEDAN SATRIA/POLRES METRO BEKASI KOTA/PILDA METRO JAYA tertanggal 29 Juni 2023 surat permintaan untuk pemeriksaan Visum luar dalam Mayat (jenazah) dari kepolisian No. 14/VI/2023/Sek.MS tertanggal 29 Juni 2023, surat hasil Visum Et, Repertum No. R/279/Sk.B/VI/2023/IKF tertanggal 26 September 2023 oleh karena itu kejadian tersebut terjadi pada tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1162 K/Pid/1986 bahwa "kekeliruan pengetikan yang tidak mengubah materi dalam surat dakwaan, tidak membawa akibat hukum". Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat jika kesalahan tersebut adalah *clerical error* dalam uraian dakwaan penuntut umum tersebut masih dalam batasan toleransi yang masih dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa **DIMAS RISMAWAN** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk **Subsidaairitas**, yaitu **Primair** sebagaimana diatur dalam Primair Pasal 340 KUHP **Subsidaair** sebagaimana diatur dalam Subsidaair Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk Subsidaairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 340 KUHP, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja;
3. Direncanakan terlebih dahulu:

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bks



4. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” sama dengan kata “barang siapa”, sebagaimana yang disebutkan dan termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti, tiap-tiap orang ataupun sembarang orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “hij” atau dalam konteks ini disebut “setiap orang”, yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum, dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan, setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum, kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan mengenai dapat atau tidaknya dimintakan pertanggung-jawabannya, hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibuktikan lebih lanjut, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pemahaman tentang orang sebagai subyek hukum tersebut, adalah juga manusia atau tiap-tiap orang dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga orang tersebut, dapat disebut telah mampu dan cakap bertindak atau dapat melakukan suatu perbuatan dalam lapangan hukum (*bekwaam*);

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep hukum mengenai subyek hukum diatas, maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia atau orang-perorangan dan korporasi atau badan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Dimas Rismawan ke depan persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan, bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan ini, adalah Terdakwalah, orang atau manusia (*in person*) sebagai subyek hukum, yang dimaksud oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa hal mana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dan termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi:



## Ad.2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa mengenai *arti kesengajaan / Dengan Sengaja* tidak ada dijelaskan secara otentik dalam KUHP, namun didalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en Wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 (dua) teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh Undang-Undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut Undang-undang;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri terdakwa cukup membuktikan bahwa terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;

Menimbang bahwa selain itu dalam praktek peradilan istilah “dengan sengaja” diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa dimana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi Anak (Wulan Ayu Novitasari) yang bersesuaian dengan Saksi Indah Ngatini jika pada tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama suami (Widodo Cahyo Putra) mulai membuka jualan Sate dan tongseng kambing dirumah yang beralamat di Jl. Warung Sate Solo Mas Wid Raya Pejuang Blok C No.273 RT.005/012 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa DIMAS RISMAWAN datang kerumah dan ngobrol bersama adiknya yang bernama Sdri. Wulan Ayu Novita Sari di tempat makan para tamu, Setelah selesai berjualan dan kumpul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama diruang tamu pada pukul 23.00 WIB. Terdakwa DIMAS RISMAWAN menyampaikan keinginannya kepada Korban (Widodo Cahyo Putra) untuk meminjam uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan akan dikembalikan jika sudah ada uang, namun saat itu Korban (Widodo Cahyo Putra) mengatakan "saya tidak mau kasih uang lagi ke kamu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap pada Tanggal 29 Juni 2023 Terdakwa sekitar pukul 06.30 WIB ketika Korban sedang istirahat Terdakwa menusuk korban 2 kali pada bagian punggung, kemudian setelah ditusuk Korban berlari ke pojok kamar dan diikuti oleh Terdakwa dan kembali melakukan penusukan ke bagian dada, Kemudian korban sempat berhasil melarikan diri kebelakang pintu dan kemudian Terdakwa mengejanya dan kembali melakukan penusukan hingga Korban tersungkur, dengan posisi tubuh miring ke kanan dan bersimbah darah dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Visum et Repertum Jenazah Atas Nama WIDODO CAHYO PUTRO Nomor R/279/Sk.B/VI/2023/IKF tanggal 26 September 2023 dan Keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan 4 kali penusukan dengan total 26 Tusukan dan pada jenazah Korban ditemukan luka terbuka pada dada yang menembus rongga dada dan memotong iga, otot-otot sela iga, pembuluh balik jantung, jantung, paru, hati perdarahan dalam rongga dada dan kadung jantung; serta luka terbuka pada punggung yang menembus rongga perut dan memotong organ limpa dan perdarahan dalam rongga resapan darah pada otot leher sisi kiri bagian dalam akibat kekerasan tajam yang tidak berpotensi menyebabkan kematian serta organ-organ tubuh dalam keadaan pucat. Kekerasan benda tajam pada dada dan punggung yang memotong pembuluh balik jantung, jantung paru dan limpa yang mengakibatkan perdarahan secara bersama-sama maupun tersendiri menjadi penyebab kematian pada orang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Pid/2018 bahwa "unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut dan kepala." Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas yang melakukan penusukan pada bagian dada dan punggung yang memotong pembuluh balik di jantung serta paru dan limpa yang mengakibatkan pendarahan dan

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bks



mengakibatkan kematian pada telah membuktikan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, oleh karena ini unsur “dengan sengaja” menghilangkan nyawa telah terpenuhi;

### Ad.3. Direncanakan Terlebih Dahulu

Menimbang, bahwa KUHP tidak merumuskan pengertian dan syarat unsur berencana. Hal ini berbeda dengan beberapa istilah dalam KUHP, seperti luka berat, makar, dan pemufakatan jahat. Pengertian istilah-istilah tersebut dirumuskan oleh KUHP dalam Bab IX tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang-undang. Meskipun demikian, pengertian dan syarat unsur berencana dapat diperoleh dari pendapat para ahli hukum pidana (doktrin) dan putusan hakim (yurisprudensi);

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) merumuskan pengertian istilah *met voorbedachte rade* (direncanakan terlebih dahulu) adalah penunjukan atau pendiskripsian adanya suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang, MvT tersebut memberi syarat adanya rencana terlebih dahulu apabila terdapat suatu saat atau waktu tertentu. Adanya waktu tertentu itu digunakan oleh pelaku untuk mempertimbangkan perbuatannya dengan tenang;

Menimbang bahwa Pengertian berencana menurut MvT tersebut dipertegas oleh *Arrest Hoge Raad* tertanggal 22 Maret 1909 dengan pernyataannya “Untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.” Berencana mensyaratkan antara timbulnya kesengajaan untuk membunuh orang lain dan pelaksanaan kesengajaan tersebut ada waktu (masa) bagi pembentuk delik untuk memikirkan dengan tenang, misalnya bagaimana cara melakukan pembunuhan;

Menimbang, bahwa kualitas adanya waktu tertentu dalam berencana menjadi perdebatan. Beberapa ahli hukum pidana merelatifkan kualitas lamanya waktu tersebut, meskipun demikian kualitas lamanya waktu dalam pembunuhan bersifat terbatas jangan juga terlalu sempit dan jangan pula terlalu lama, akan tetapi dalam menentukan waktu tertentu tidak boleh terlalu sempit dan tidak boleh terlalu lama, dan yang terpenting lamanya waktu tersebut pelaku dapat memikirkan dengan tenang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, uraian mengenai direncanakan terlebih dahulu terdapat tiga unsur yang diantaranya adalah:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;





2. Tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;

3. Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang;

Menimbang bahwa memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang adalah suasana yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosional yang tinggi. Indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan jika dalam suasana tenang, kemudian akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat dan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu;

Menimbang bahwa ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya niat atau kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendak itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lama waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Waktu yang digunakan tidak terlalu singkat. Jika demikian pelaku tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir. Begitu pula waktu yang digunakan tidak boleh terlalu lama. Bila terlalu lama sudah tidak menggambarkan lagi ada hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan;

Menimbang bahwa dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya sebagai berikut:

1. Pelaku masih sempat menarik kehendaknya untuk membunuh;
2. Bila Kehendaknya bulat, terdapat waktu yang cukup untuk memikirkan misal, cara atau alat yang digunakan untuk melaksanakan tujuannya, cara menghilangkan jejak, cara menghindari pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan dilakukan dalam suasana batin yang tenang, yaitu suasana hati saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga unsur/syarat yang telah dikemukakan diatas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak dapat dipisahkan. Sebab jika terpisahkan/terputus maka sudah tidak dapat disebut sebagai direncanakan terlebih dahulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur “dengan rencana lebih dulu”, maka Majelis Hakim mengambil alih pembuktian unsur “dengan sengaja” yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam pembuktian unsur ini serta menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mengaitkan uraian diatas dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi Anak (Wulan Ayu Novitasari) yang bersesuaian dengan Saksi Indah Ngatini jika pada tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama suami (Widodo Cahyo Putra) mulai membuka jualan Sate dan tongseng kambing dirumah yang beralamat di Jl. Warung Sate Solo Mas Wid Raya Pejuang Blok C No.273 RT.005/012 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa DIMAS RISMAWAN datang kerumah dan ngobrol bersama adiknya yang bernama Sdri. Wulan Ayu Novita Sari di tempat makan para tamu, Setelah selesai berjualan dan kumpul bersama diruang tamu pada pukul 23.00 WIB. Terdakwa DIMAS RISMAWAN menyampaikan keinginannya kepada Korban (Widodo Cahyo Putra) untuk meminjam uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan akan dikembalikan jika sudah ada uang, namun saat itu Korban (Widodo Cahyo Putra) mengatakan "saya tidak mau kasih uang lagi ke kamu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebelumnya sering terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Korban, dan Terdakwa melakukan penusukan karena teringat kata-kata Korban yang mengatakan “Saya tidak mau ikut campur urusanmu dan saya lepas tangan, kemudian selanjutnya Terdakwa mendekati Korban yang sedang beristirahat dengan membawa sebilah pisau, dan pada saat itu Terdakwa sempat termenung selama kurang lebih 1 menit sebelum akhirnya melakukan penusukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap pada Tanggal 29 Juni 2023 Terdakwa sekitar pukul 06.30 WIB ketika Korban sedang istirahat Terdakwa menusuk korban 2 kali pada bagian punggung, kemudian setelah ditusuk Korban berlari ke pojok kamar dan diikuti oleh Terdakwa dan kembali melakukan penusukan ke bagian dada, Kemudian korban sempat berhasil melarikan diri kebelakang pintu dan kemudian Terdakwa mengejanya dan kembali melakukan penusukan hingga Korban tersungkur,

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan posisi tubuh miring ke kanan dan bersimbah darah dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu antara Terdakwa meminjam uang sekitar pukul 23.00 WIB dan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Korban hingga penusukan sekitar pukul 06.30 WIB terdapat tenggang waktu untuk Terdakwa memikirkan kembali untuk melakukan atau tidaknya suatu penusukan kepada korban bahkan ketika mendekati Korban yang sedang tertidur Terdakwa masih termenung selama kurang lebih 1 menit hingga akhirnya melakukan penusukan, ada tidaknya waktu untuk memikirkan kembali tersebut berdasarkan MvT bahwa menjadi syarat adanya rencana terlebih dahulu apabila terdapat suatu saat atau waktu tertentu. Adanya waktu tertentu itu digunakan oleh pelaku untuk mempertimbangkan perbuatannya dengan tenang;

Menimbang, bahwa dengan jangka waktu yang cukup tersebut Terdakwa masih memiliki kesempatan untuk menarik kembali kehendaknya untuk melakukan penusukan, oleh karena waktu yang cukup tersebut Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kehendak yang tenang dan pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang, oleh karena itu ketiga unsur untuk membuktikan adanya rencana terlebih dahulu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur “direncanakan terlebih dahulu” telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Menghilangkan Nyawa Orang Lain;**

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi Indah Ngatini serta keterangan Terdakwa bahwa terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Korban ketika Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun tidak diberikan oleh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi Anak (Wulan Ayu Novitasari) yang bersesuaian dengan Saksi Indah Ngatini jika pada tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB ketika Korban sedang istirahat Terdakwa menusuk Korban 2 kali pada bagian punggung, kemudian setelah ditusuk Korban berlari ke pojok kamar dan diikuti oleh Terdakwa dan kembali melakukan penusukan ke bagian dada, Kemudian korban sempat berhasil melarikan diri kebelakang pintu dan kemudian Terdakwa mengejanya dan kembali melakukan penusukan hingga



Korban tersungkur, dengan posisi tubuh miring ke kanan dan bersimbah darah dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa menghilangkan nyawa orang lain artinya seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dan sengaja dari pelaku nya harus di tujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan Saksi INDAH NGATINI jika Terdakwa melakukan penusukan Terhadap Korban ketika Korban sedang tertidur dan Terdakwa melakukan penusukan Terhadap Korban menusukan ke punggung korban (Widodo Cahyo Putra) kemudian melakukan penusukan berkali-kali ketubuh Korban, sehingga Korban langsung tersungkur, dengan posisi tubuh miring ke kanan dan bersimbah darah serta tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MARGIADI dan Saksi SUPRIYANTO jika sekitar pukul 13.15 WIB mendatangi rumah korban karena ada aduan dari warga, dan sesampainya di rumah korban Para Saksi melihat Korban Widodo Cahyo Putra tergeletak bersimbahan darah dan sudah tidak bernyawa di depan pintu kamar yang sudah tertutup kain/sarung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu Visum et Repertum Jenazah Atas Nama WIDODO CAHYO PUTRO Nomor R/279/Sk.B/VI/2023/IKF tanggal 26 September 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK I Puskokkes Polri yang ditandatangani oleh dr. Asri M Pralelda, Sp.FM dan dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp.FM ditemukan luka-luka sebanyak 30 (tiga puluh) Jenazah Atas Nama WIDODO CAHYO PUTRO dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia empat puluh dua tahun dan bergolongan darah AB pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dada yang menembus rongga dada dan memotong iga, otot-otot sela iga, pembuluh balik jantung, jantung, paru, hati perdarahan dalam rongga dada dan kadung jantung; serta luka terbuka pada punggung yang menembus rongga perut dan memotong organ limpa dan perdarahan dalam rongga resapan darah pada otot leher sisi kiri bagian dalam akibat kekerasan tajam yang tidak berpotensi menyebabkan kematian serta organ-organ tubuh dalam keadaan pucat. Kekerasan tajam pada dada dan punggung yang memotong pembuluh balik jantung, jantung paru dan limpa yang mengakibatkan perdarahan secara bersama-sama maupun tersendiri menjadi penyebab kematian pada orang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa tersebut yang melakukan penusukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkali-kali terhadap Korban mengakibatkan kematian pada korban karena berdasarkan keterangan-keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat Visum et Repertum Jenazah Atas Nama WIDODO CAHYO PUTRO Nomor R/279/Sk.B/VI/2023/IKF tanggal 26 September 2024 jika penusukan dengan benda tajam pada dada dan punggung yang memotong pembuluh balik di jantung serta paru dan limpa yang mengakibatkan pendarahan dan hal tersebutlah yang mengakibatkan kematian pada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 340 KUHP, sebagaimana Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon untuk dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya, maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku terdakwa. di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum serta Penasihat Hukum, terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (bukan yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaaf atau alasan pembenar, sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP, yaitu sewaktu terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan bukan karena adanya “daya paksa atau

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





overmacht atau menjalankan perintah undang-undang ataupun menjalankan perintah jabatan” yang semuanya itu dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu terdakwa harus dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai sarung berwarna coklat;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;

Karena dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan tersebut maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tergolong sadis

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bks*



1. Menyatakan Terdakwa **DIMAS RISMAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pembunuhan Berencana**”, sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DIMAS RISMAWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai sarung berwarna coklat;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur;
  - 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Wahyu Setioadi, S.H. , Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Idris Hasan, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Fadlan Khairad Perangin Angin. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Setioadi, S.H.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Idris Hasan, SH., MH

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Bks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36